

0006079-44.2013.8.26.0291
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Leandro Galluzzi dos Santos
Comarca: Jaboticabal
Foro: Foro de Jaboticabal
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Alafi Rodrigo Carreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Trata-se de execução da pena de MULTA imposta ao sentenciado Alafi Rodrigo Carreira e Jhonatas de Carvalho do Nascimento.
O Ministério Público manifestou-se (fls. 297) requerendo a extinção da presente demanda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
Foro de Jaboticabal
Vara Criminal
Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006079-44.2013.8.26.0291 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0006079-44.2013.8.26.0291
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Alafi Rodrigo Carreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Trata-se de execução da pena de MULTA imposta ao sentenciado Alafi Rodrigo Carreira e Jhonatas de Carvalho do Nascimento.
O Ministério Público manifestou-se (fls. 297) requerendo a extinção da presente demanda em relação ao sentenciado Alafi Rodrigo Carreira, consignando que houve a

prescrição da pretensão executória da pena de multa.

O prazo prescricional da pretensão executória da pena de multa é regulado pelo mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade. Deste modo, considerando que o lapso temporal decorrido entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a presente data, é necessário reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, restando prejudicado o prosseguimento desta execução da multa imposta.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Alafi Rodrigo Carreira, EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Após o trânsito em julgado, providencie-se as comunicações de praxe.

Em relação ao sentenciado Jhonatas de Carvalho do Nascimento, diante do que determina o Provimento CG 005/2022, arquivem-se os autos, observadas as comunicações e movimentações necessárias

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Jaboticabal, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA